

SCHRIFTSÄTZE · 09.06.1998

Klageschrift

ART	GERICHT	DATUM
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	Landgericht (TGI) Grasse (Vollstreckungsrichter)	09.06.1998
PARTEIEN		
Bernard Collorafi gegen McDonald's France		

ÜBERSICHTSBLATT

Klageschrift vor dem Vollstreckungsrichter — Landgericht (TGI) Grasse · 9. Juni 1998

Überblick: Klageschrift, zugestellt auf Antrag der Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins sowie von Bernard Collorafi gegen McDonald's France vor dem Vollstreckungsrichter des Landgerichts (TGI) Grasse, für die Verhandlung am Dienstag, dem 9. Juni 1998. Anwälte: Maître Jean-Paul Clément (Anwaltskammer Paris) und Maître Martine Bosc (Anwaltskammer Grasse).

Das Wesentliche

Das Dokument erinnert an das Urteil des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998, das Herrn Collorafi und die Gesellschaften abgewiesen, die Kündigung der Verträge über die Unternehmenspacht (location-gérance) festgestellt, die Räumung der Restaurants in Antibes und Juan-les-Pins unter Androhung eines Zwangsgeldes angeordnet und gesamtschuldnerische Verurteilungen zur Zahlung von Gebühren ausgesprochen hatte. Die Antragsteller beantragen beim Richter festzustellen, dass dieses Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt ist, und festzustellen, dass die am 27. Mai 1998 zugestellten Zahlungsbefehle nichtig sind, da sie den gesetzlichen Vertreter von McDonald's nicht angeben und die nach Artikel 194 des Dekrets vom 31. Juli 1992 vorgeschriebenen Angaben nicht enthalten. Hilfsweise beantragen sie eine Gnadenfrist von drei Monaten sowie 10.000 F nach Artikel 700 des NCPC.

Tragweite

Dieses Dokument markiert die Anfechtung der von McDonald's nach dem Urteil des Handelsgerichts eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen durch den Franchisenehmer, in Erwartung der Berufung.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/klageschrift-vollstreckungsrichter-landgericht-grasse-collorafi-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.